

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 127/2531 ธนาคาร นครหลวง ไทย จำกัด โจทก์
นาย สงวน เลห์ ประเสริฐ จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 176, มาตรา 448, มาตรา 575

ป.วิ.พ. มาตรา 18, มาตรา 243

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 8, มาตรา 31, มาตรา 56

โจทก์รู้ถึงการละเมิดเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2527 และได้ฟ้องจำเลยในมูลละเมิดรายนี้ต่อศาลแพ่งเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2528 ภายในอายุความ 1 ปี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 448 ศาลแพ่งพิพากษายกฟ้องเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2529 เพราะเหตุคดีไม่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลแพ่ง จึงเป็นกรณีอายุความฟ้องร้องดังกล่าวได้สิ้นไปในระหว่างพิจารณาของศาลแพ่งต้องขยายอายุความนั้นออกไปถึงหกเดือน ภายหลังคำพิพากษาของศาลแพ่งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 176 การที่โจทก์ฟ้องคดีนี้ต่อศาลแรงงานกลางเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2529 จึงไม่ขาดอายุความ

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยเป็นลูกจ้างของโจทก์ได้ปฏิบัติหน้าที่บกพร่อง อันเป็นการจงใจหรือประมาทเลินเล่อทำให้โจทก์เสียหายเป็นเงิน 20,610,000 บาท ซึ่งเป็นการกระทำละเมิดแก่โจทก์เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2525 แต่โจทก์เพิกถอนว่าจำเลยเป็น

ผู้รับผิดชอบในความเสียหายดังกล่าวเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2528 จึงขอให้จำเลยจ่าย
เงินจำนวนข้างต้นพร้อมดอกเบี้ย จำเลยให้การว่า ไม่ได้ทำละเมิดโจทก์ และฟ้อง
โจทก์ขาดอายุความละเมิดแล้ว ศาลแรงงานกลางพิพากษายกฟ้อง โจทก์อุทธรณ์ต่อ
ศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่า "คดีมีปัญหาที่จะได้วินิจฉัยตามอุทธรณ์
ของโจทก์ว่า ฟ้องโจทก์ขาดอายุความหรือไม่ ซึ่งศาลฎีกาเห็นสมควรจะได้วินิจฉัย
อุทธรณ์ข้อ 4 ของโจทก์เสียก่อน โดยโจทก์อุทธรณ์ว่า โจทก์เคยฟ้องจำเลยในมูลคดี
และข้อหาเดียวกันกับคดีนี้ต่อศาลแพ่ง เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2528 แต่ศาลแพ่ง
พิพากษายกฟ้องเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2529 เพราะเป็นคดีอันเกิดแต่มูลละเมิด
ระหว่างนายจ้างและลูกจ้างเกี่ยวกับการทำงานตามสัญญาจ้างแรงงานโจทก์จึงฟ้องคดี
นี้ต่อศาลแรงงานกลางเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2529คดีโจทก์จึงไม่ขาดอายุความตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 176 นั้น พิเคราะห์แล้ว ในปัญหาดังกล่าว
นี้ ข้อเท็จจริงได้ความตามที่ศาลแรงงานกลางรับฟังว่า โจทก์รู้ตัวผู้กระทำความละเมิดเมื่อ
วันที่ 24 มกราคม 2525 และได้รู้ถึงการละเมิดเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน
2527พฤติการณ์แห่งคดีได้ความต่อไปว่า โจทก์เคยฟ้องจำเลยเกี่ยวกับมูลละเมิดราย
เดียวกันนี้ต่อศาลแพ่งเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2528ศาลแพ่งพิจารณาแล้ววินิจฉัย
ว่ากรณีตามฟ้องของโจทก์เป็นคดีอันเกิดแต่มูลละเมิดระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง
เกี่ยวกับการทำงานตามสัญญาจ้างแรงงาน ซึ่งอยู่ในอำนาจของศาลแรงงานกลางที่จะ
พิจารณาพิพากษาตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน
พ.ศ. 2522มาตรา 8(5) ศาลแพ่งไม่มีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีนี้ พิพากษายกฟ้อง
โจทก์เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2529 โดยไม่ตัดสินคดีโจทก์ที่จะฟ้องคดีใหม่ต่อศาล
แรงงานกลาง โจทก์จึงฟ้องคดีนี้ต่อศาลแรงงานกลางเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2529
ปัญหาว่าคดีโจทก์ขาดอายุความหรือไม่นั้นเห็นว่า คดีนี้โจทก์รู้ถึงการละเมิดเมื่อวันที่
30 พฤศจิกายน 2527โจทก์นำคดีไปฟ้องต่อศาลแพ่งเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2528

ภายในกำหนดหนึ่งปี ฟ้องโจทก์ดังกล่าวจึงไม่ขาดอายุความตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 448 ต่อมาเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2529 ศาลแพ่งพิพากษายกฟ้องโจทก์เพราะเหตุคดีไม่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลแพ่ง การที่โจทก์นำคดีไปฟ้องต่อศาลแรงงานกลางใหม่นั้นกรณีจึงต้องปรับด้วยบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 176 ซึ่งบัญญัติว่า "ถ้าศาลยกคดีเสียเพราะเหตุคดีไม่อยู่ในอำนาจศาลและกำหนดอายุความสิ้นไปแล้วในระหว่างพิจารณาก็ดีหรือจะสิ้นสุดในระหว่างหกเดือน ภายหลังที่ได้พิพากษาคดีถึงที่สุดก็ดี ท่านให้ขยายอายุความนั้นออกไปถึงหกเดือน ภายหลังคำพิพากษานั้น" ซึ่งกรณีของโจทก์เห็นได้ว่ากำหนดอายุความฟ้องร้องตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 448 สิ้นไปแล้วในระหว่างพิจารณาของศาลแพ่งจึงต้องขยายอายุความนั้นออกไปถึงหกเดือน ภายหลังคำพิพากษาของศาลแพ่งปรากฏว่าศาลแพ่งมีคำพิพากษาเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2529 โจทก์ฟ้องคดีนี้ต่อศาลแรงงานกลางเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2529 ฟ้องโจทก์จึงไม่ขาดอายุความตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 176 คดีไม่จำต้องวินิจฉัยอุทธรณ์ข้ออื่นของโจทก์อีกต่อไป ที่ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยว่าโจทก์ฟ้องคดีเกินกำหนด 1 ปี คดีขาดอายุความแล้วพิพากษายกฟ้องโจทก์นั้น ไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกา

พิพากษายกคำพิพากษาศาลแรงงานกลาง ให้ศาลแรงงานกลางพิจารณาประเด็นข้อพิพาทแห่งคดีตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อ 1 และข้อ 2 แล้วพิพากษาใหม่ตามรูปคดี"

(จำนาง นิยมวิภาต-จุนท์ จันทรวงศ์-ศรีภูมิ สุวรรณโรจน์)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ